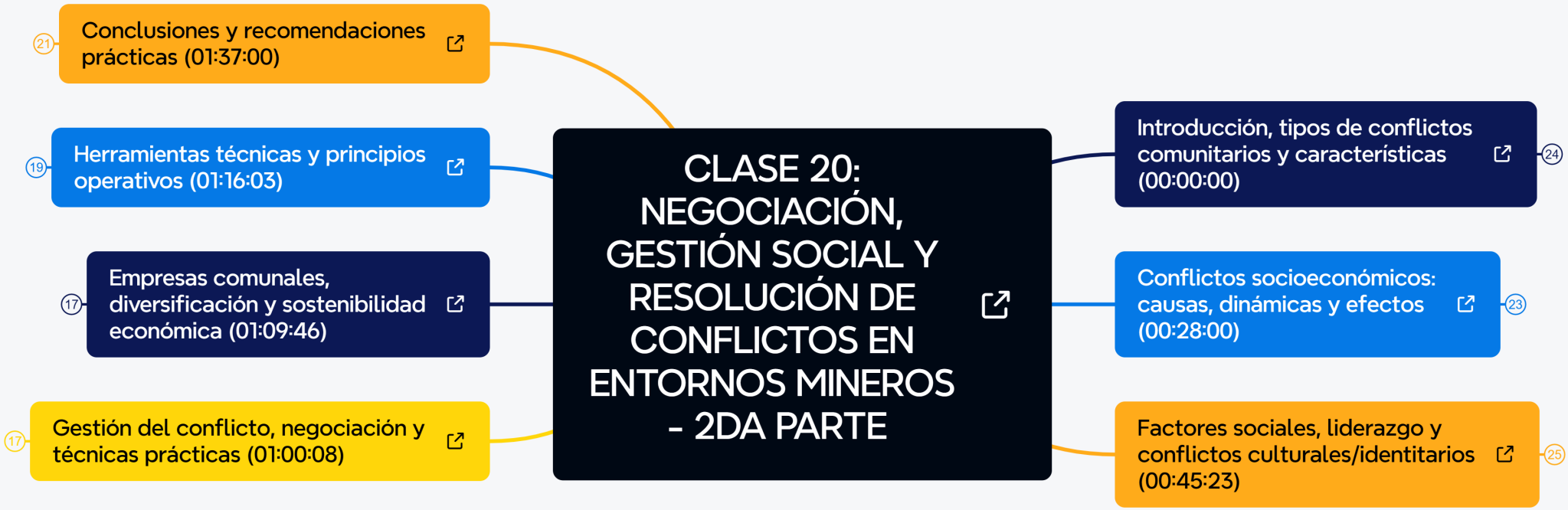
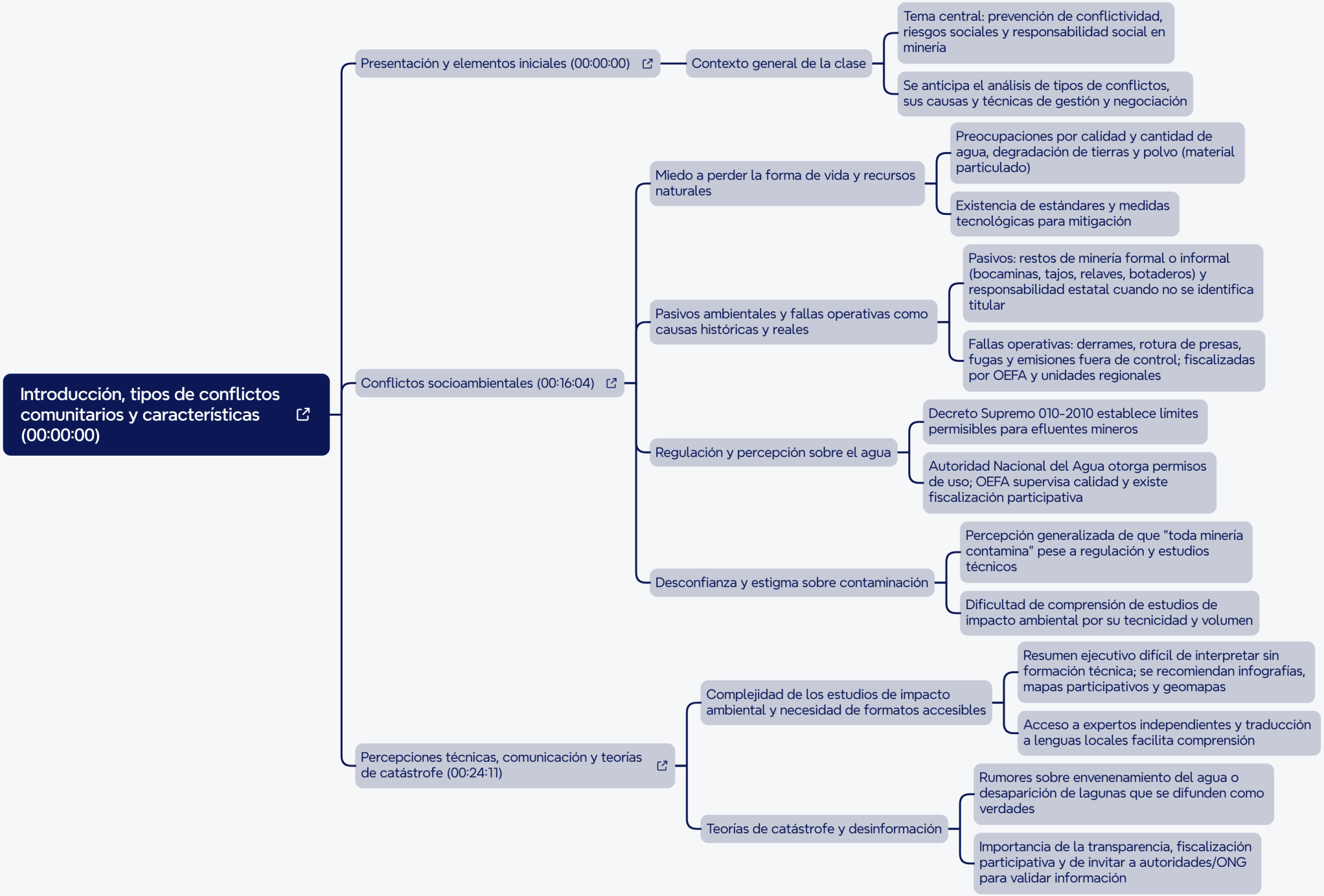
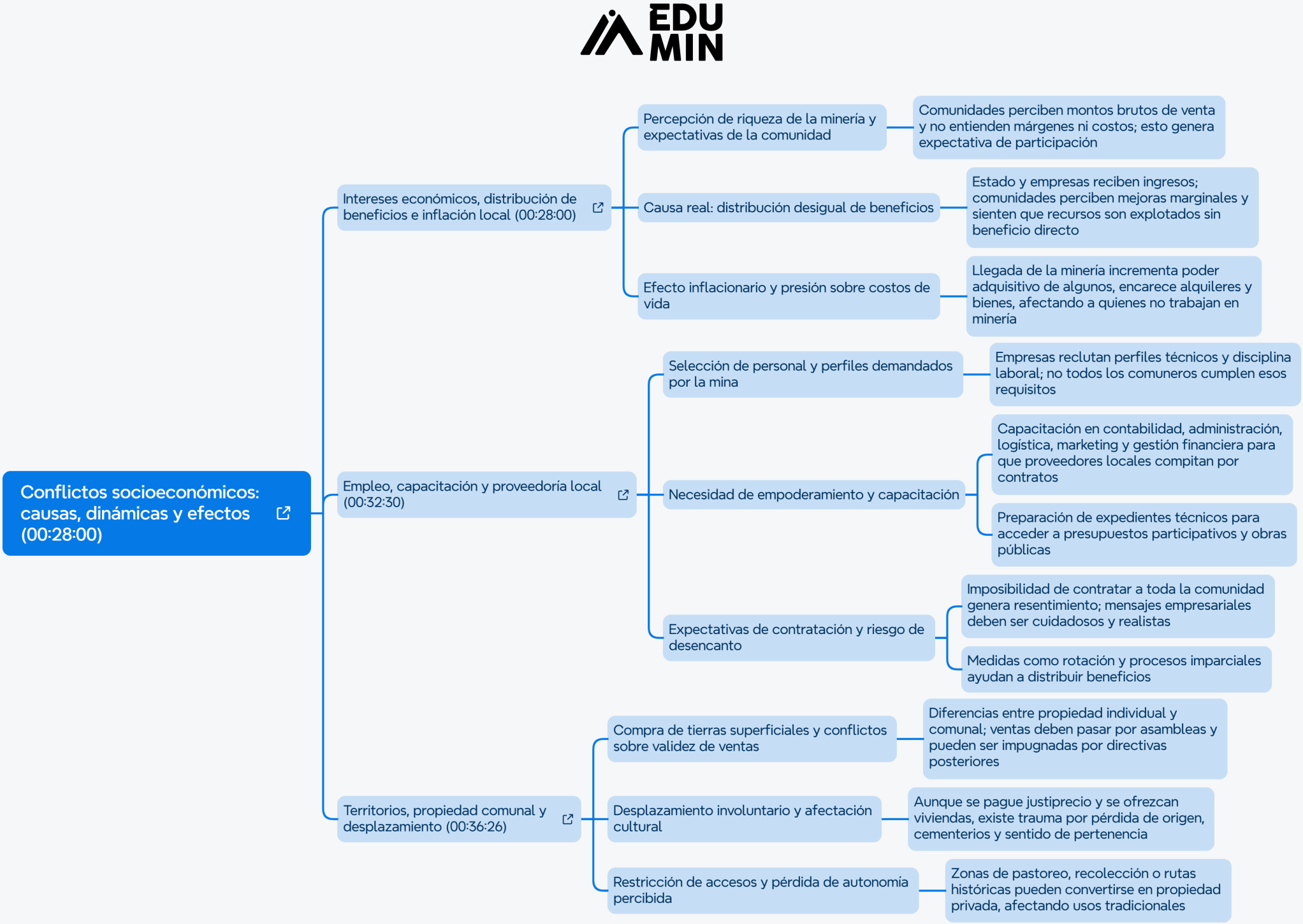
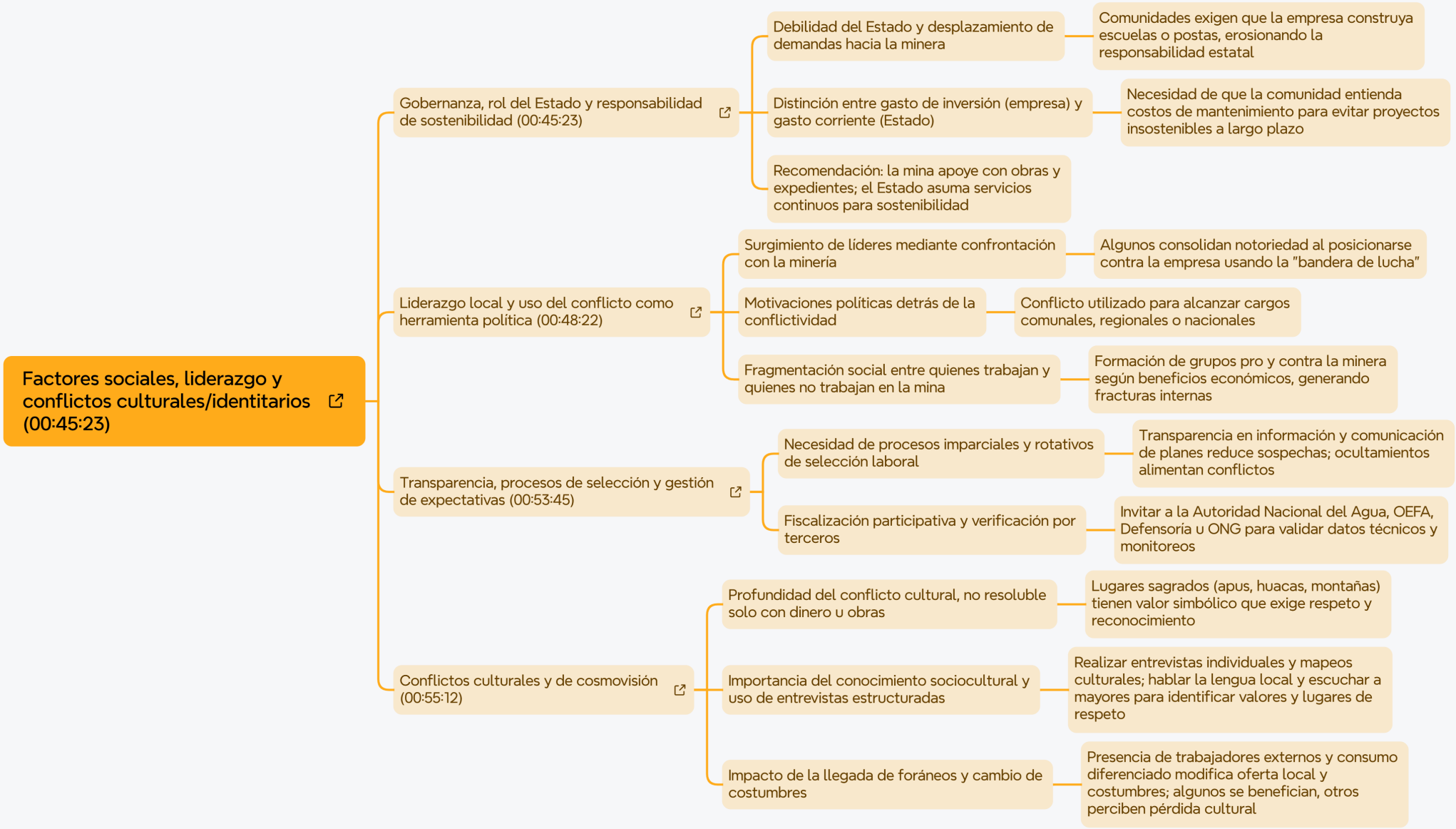
EDU MIN


CLASE 20: NEGOCIACIÓN, GESTIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS MINEROS - 2DA PARTE
21 Conclusiones y recomendaciones prácticas (01:37:00)
19 Herramientas técnicas y principios operativos (01:16:03)
17 Empresas comunales, diversificación y sostenibilidad económica (01:09:46)
17 Gestión del conflicto, negociación y técnicas prácticas (01:00:08)
24 Introducción, tipos de conflictos comunitarios y características (00:00:00)
23 Conflictos socioeconómicos: causas, dinámicas y efectos (00:28:00)
25 Factores sociales, liderazgo y conflictos culturales/identitarios (00:45:23)

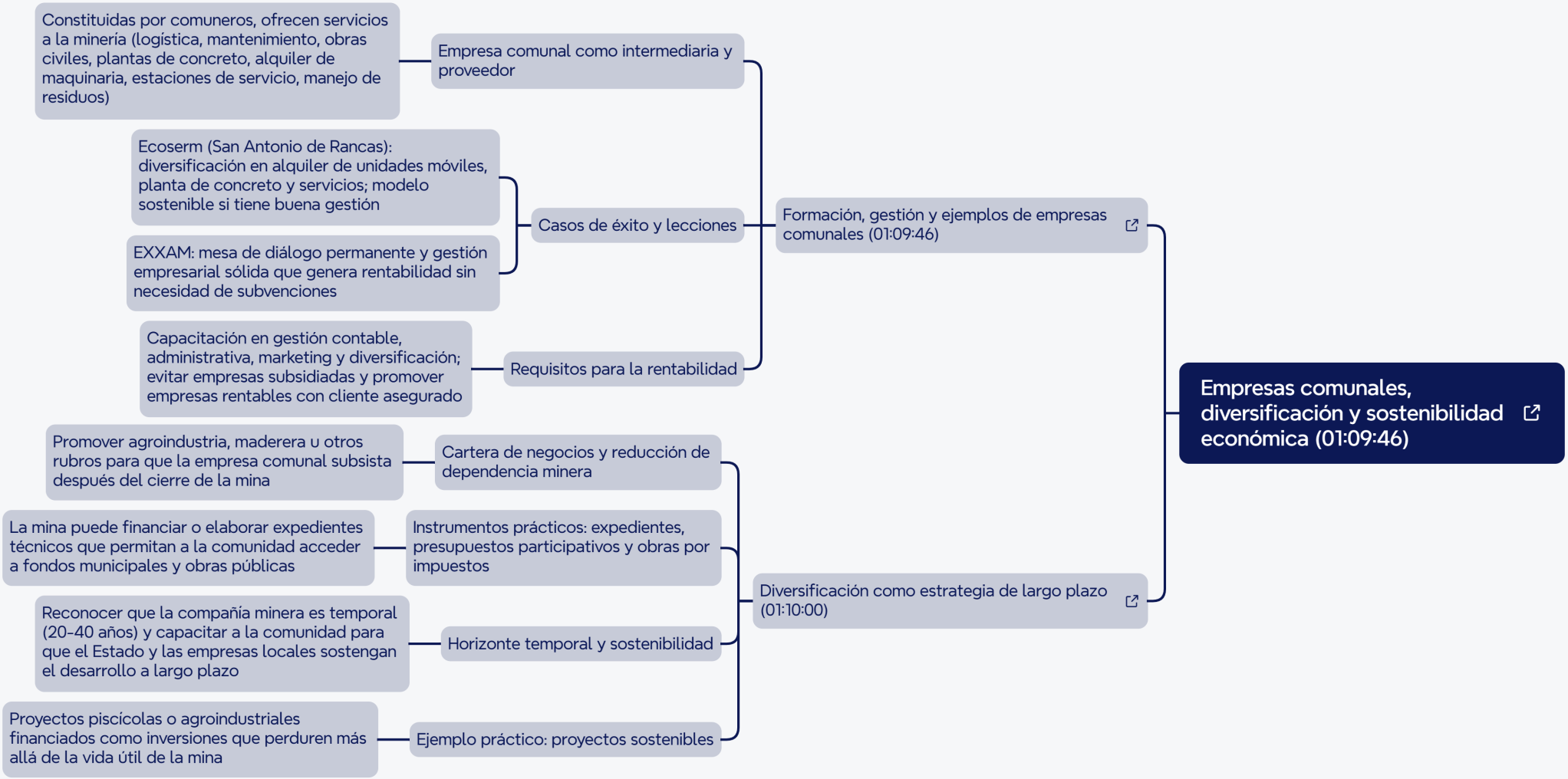

Introducción, tipos de conflictos comunitarios y características (00:00:00)
Presentación y elementos iniciales (00:00:00)
Contexto general de la clase
Tema central: prevención de conflictividad, riesgos sociales y responsabilidad social en minería
Se anticipa el análisis de tipos de conflictos, sus causas y técnicas de gestión y negociación
Conflictos socioambientales (00:16:04)
Miedo a perder la forma de vida y recursos naturales
Preocupaciones por calidad y cantidad de agua, degradación de tierras y polvo (material particulado)
Existencia de estándares y medidas tecnológicas para mitigación
Pasivos ambientales y fallas operativas como causas históricas y reales
Pasivos: restos de minería formal o informal (bocaminas, tajos, relaves, botaderos) y responsabilidad estatal cuando no se identifica titular
Fallas operativas: derrames, rotura de presas, fugas y emisiones fuera de control; fiscalizadas por OEFA y unidades regionales
Regulación y percepción sobre el agua
Decreto Supremo 010-2010 establece límites permisibles para efluentes mineros
Autoridad Nacional del Agua otorga permisos de uso; OEFA supervisa calidad y existe fiscalización participativa
Desconfianza y estigma sobre contaminación
Percepción generalizada de que "toda minería contamina" pese a regulación y estudios técnicos
Dificultad de comprensión de estudios de impacto ambiental por su tecnicidad y volumen
Percepciones técnicas, comunicación y teorías de catástrofe (00:24:11)
Complejidad de los estudios de impacto ambiental y necesidad de formatos accesibles
Resumen ejecutivo difícil de interpretar sin formación técnica; se recomiendan infografías, mapas participativos y geomapas
Acceso a expertos independientes y traducción a lenguas locales facilita comprensión
Teorías de catástrofe y desinformación
Rumores sobre envenenamiento del agua o desaparición de lagunas que se difunden como verdades
Importancia de la transparencia, fiscalización participativa y de invitar a autoridades/ONG para validar información

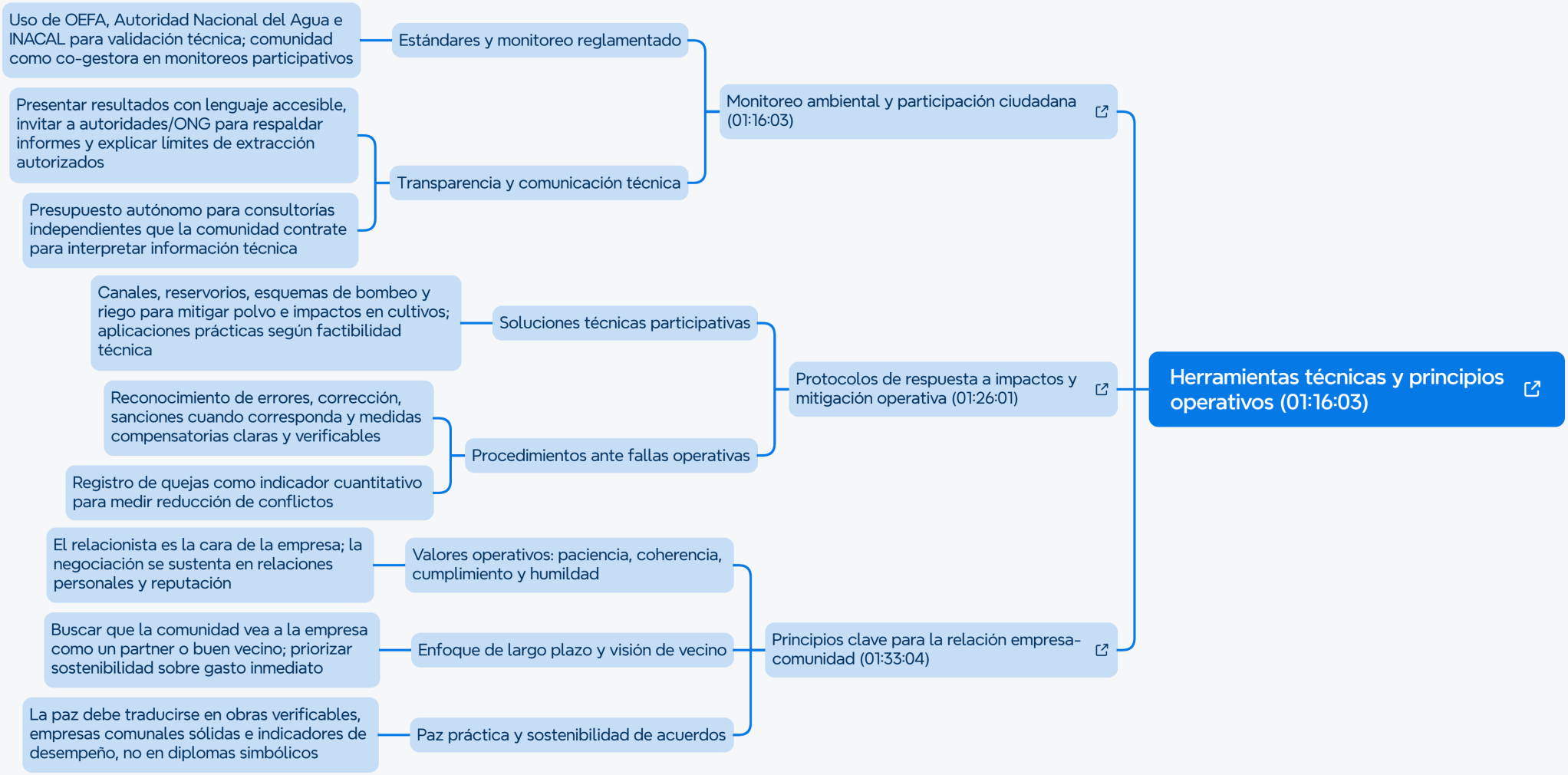

Conflictos socioeconómicos: causas, dinámicas y efectos (00:28:00)
Intereses económicos, distribución de beneficios e inflación local (00:28:00)
Percepción de riqueza de la minería y expectativas de la comunidad
Comunidades perciben montos brutos de venta y no entienden márgenes ni costos; esto genera expectativa de participación
Causa real: distribución desigual de beneficios
Estado y empresas reciben ingresos; comunidades perciben mejoras marginales y sienten que recursos son explotados sin beneficio directo
Efecto inflacionario y presión sobre costos de vida
Llegada de la minería incrementa poder adquisitivo de algunos, encarece alquileres y bienes, afectando a quienes no trabajan en minería
Empleo, capacitación y proveedoría local (00:32:30)
Selección de personal y perfiles demandados por la mina
Empresas reclutan perfiles técnicos y disciplina laboral; no todos los comuneros cumplen esos requisitos
Necesidad de empoderamiento y capacitación
Capacitación en contabilidad, administración, logística, marketing y gestión financiera para que proveedores locales compitan por contratos
Preparación de expedientes técnicos para acceder a presupuestos participativos y obras públicas
Expectativas de contratación y riesgo de desencanto
Imposibilidad de contratar a toda la comunidad genera resentimiento; mensajes empresariales deben ser cuidadosos y realistas
Medidas como rotación y procesos imparciales ayudan a distribuir beneficios
Territorios, propiedad comunal y desplazamiento (00:36:26)
Compra de tierras superficiales y conflictos sobre validez de ventas
Diferencias entre propiedad individual y comunal; ventas deben pasar por asambleas y pueden ser impugnadas por directivas posteriores
Desplazamiento involuntario y afectación cultural
Aunque se pague justiprecio y se ofrezcan viviendas, existe trauma por pérdida de origen, cementerios y sentido de pertenencia
Restricción de accesos y pérdida de autonomía percibida
Zonas de pastoreo, recolección o rutas históricas pueden convertirse en propiedad privada, afectando usos tradicionales

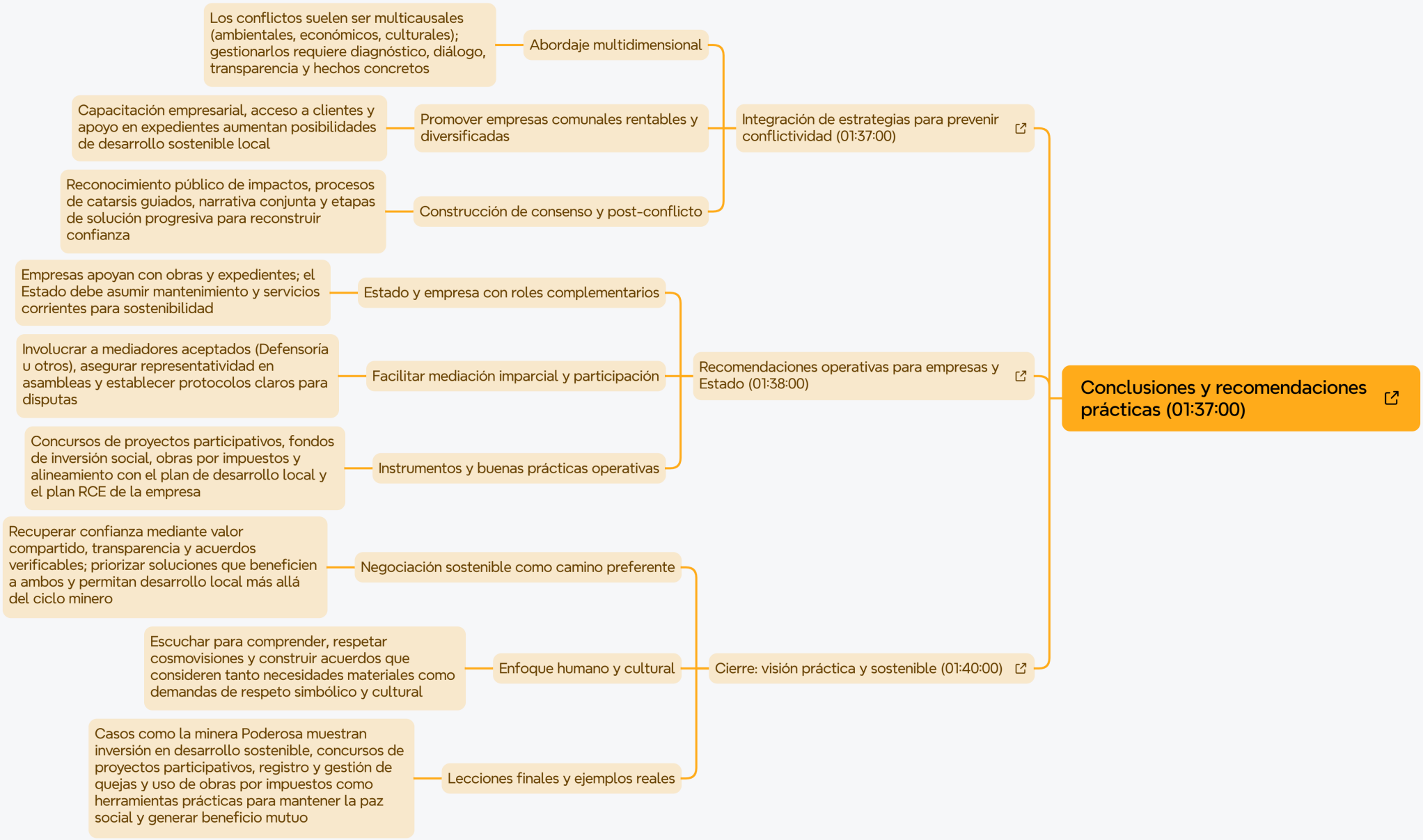

Factores sociales, liderazgo y conflictos culturales/identitarios (00:45:23)
Gobernanza, rol del Estado y responsabilidad de sostenibilidad (00:45:23)
Debilidad del Estado y desplazamiento de demandas hacia la minera
Comunidades exigen que la empresa construya escuelas o postas, erosionando la responsabilidad estatal
Distinción entre gasto de inversión (empresa) y gasto corriente (Estado)
Necesidad de que la comunidad entienda costos de mantenimiento para evitar proyectos insostenibles a largo plazo
Recomendación: la mina apoye con obras y expedientes; el Estado asuma servicios continuos para sostenibilidad
Liderazgo local y uso del conflicto como herramienta política (00:48:22)
Surgimiento de líderes mediante confrontación con la minería
Algunos consolidan notoriedad al posicionarse contra la empresa usando la "bandera de lucha"
Motivaciones políticas detrás de la conflictividad
Conflicto utilizado para alcanzar cargos comunales, regionales o nacionales
Fragmentación social entre quienes trabajan y quienes no trabajan en la mina
Formación de grupos pro y contra la minera según beneficios económicos, generando fracturas internas
Transparencia, procesos de selección y gestión de expectativas (00:53:45)
Necesidad de procesos imparciales y rotativos de selección laboral
Transparencia en información y comunicación de planes reduce sospechas; ocultamientos alimentan conflictos
Fiscalización participativa y verificación por terceros
Invitar a la Autoridad Nacional del Agua, OEFA, Defensoría u ONG para validar datos técnicos y monitoreos
Conflictos culturales y de cosmovisión (00:55:12)
Profundidad del conflicto cultural, no resoluble solo con dinero u obras
Lugares sagrados (apus, huacas, montañas) tienen valor simbólico que exige respeto y reconocimiento
Importancia del conocimiento sociocultural y uso de entrevistas estructuradas
Realizar entrevistas individuales y mapeos culturales; hablar la lengua local y escuchar a mayores para identificar valores y lugares de respeto
Impacto de la llegada de foráneos y cambio de costumbres
Presencia de trabajadores externos y consumo diferenciado modifica oferta local y costumbres; algunos se benefician, otros perciben pérdida cultural

Gestión del conflicto, negociación y técnicas prácticas (01:00:08)

- Preparación, diagnóstico y construcción de confianza (01:00:08)
  - Entrevistas estructuradas y diagnóstico profundo
    - Realizar varias entrevistas individuales más que solo grupos focales para descubrir temas no explicitados
    - Usar herramientas como diagramas de Ishikawa para identificar causas reales y percepciones
  - Inmersión cultural y respeto práctico
    - Integrarse a costumbres, participar respetuosamente en ceremonias, aprender días festivos y evitar comportamientos que puedan ofender
  - Construir confianza con hechos y diálogo permanente
    - Visitas regulares del relacionista comunitario; comunicación personalizada y transparencia en decisiones y sanciones
  - Manejo de lo emocional vs técnico
    - No responder con argumentos técnicos a expresiones emocionales; reenfocar declaraciones para reconocer temores y mantener respeto
    - La comunidad debe tener acceso a interpretación técnica independiente para equilibrar asimetrías informativas
- Diseño y funcionamiento de mesas de diálogo y comités (01:24:00)
  - Reglas, legitimidad y representatividad
    - Acuerdos negociados con la asamblea comunal; actores nombrados legítimamente en asamblea para evitar conflictos por acuerdos firmados solo por presidentes
  - Fases del diálogo: expresión, propuesta, verificación y seguimiento
    - Establecer agenda, priorizar temas, definir metas, indicadores y mecanismos de monitoreo
  - Mecanismos de seguimiento y vigilancia conjunta
    - Comités de vigilancia cogestores; participación comunitaria en monitoreos ambientales y cumplimiento de acuerdos
    - Creación de comité de monitoreo participativo social y ambiental con designación comunitaria según ley
- Facilitación, mediación y rol del relacionista (01:52:36)
  - Perfil del facilitador o mediador
    - Tercero imparcial aceptado por ambas partes; idealmente alguien con conocimiento de la comunidad y la empresa (posible actor: Defensoría del Pueblo)
    - Debe combinar imparcialidad, paciencia, credibilidad, conocimiento técnico y cultural; fortaleza y ecuanimidad para resistir presiones e insultos
  - Funciones prácticas del mediador
    - Preparar encuentros, escuchar sin prejuzgar, mapear actores formales e informales, detectar líderes jóvenes y ex líderes, y prevenir confrontaciones en las primeras reuniones
    - Traducir acuerdos a lenguajes sencillos y a lenguas locales (quechua, aymara) cuando sea necesario
  - Protocolos y pasos en disputas
    - Comunicación, reuniones, mediación formal, uso de instituciones como la Defensoría para evitar judicialización; aplicar protocolos con paciencia, coherencia y cumplimiento de plazos
    - Acompañar el seguimiento: volver a los seis meses o un año para verificar que acuerdos sean acciones concretas y no sólo papel impreso
- Técnicas de negociación: ganar-ganar y suma no cero (01:10:54)
  - Modelo ganar-ganar y creación de valor compartido
    - Negociación integrativa orientada al beneficio mutuo; la minera obtiene tranquilidad operativa y la comunidad obtiene clientes, obras o empleos
    - Valor compartido (Porter & Kramer): prácticas que mejoran competitividad y situación socioeconómica comunitaria
  - Aplicaciones prácticas
    - Generar opciones como canales, reservorios o esquemas de bombeo para asegurar agua; acuerdos comerciales entre la minera y empresas comunales
    - Usar criterios objetivos (laboratorios acreditados) para resolver desacuerdos técnicos
  - Elementos de una negociación sostenible
    - Lenguaje sencillo y gráfico, acuerdos en ambos idiomas si aplican, metas, indicadores, monitoreo y reconocimiento público de errores cuando corresponda
    - Evitar que solo un grupo gane para prevenir fracturas sociales; combinar empresas comunales con obras públicas y mecanismos inclusivos


Empresas comunales, diversificación y sostenibilidad económica (01:09:46)
Formación, gestión y ejemplos de empresas comunales (01:09:46)
Empresa comunal como intermediaria y proveedor
Constituidas por comuneros, ofrecen servicios a la minería (logística, mantenimiento, obras civiles, plantas de concreto, alquiler de maquinaria, estaciones de servicio, manejo de residuos)
Casos de éxito y lecciones
Ecoserm (San Antonio de Rancas): diversificación en alquiler de unidades móviles, planta de concreto y servicios; modelo sostenible si tiene buena gestión
EXXAM: mesa de diálogo permanente y gestión empresarial sólida que genera rentabilidad sin necesidad de subvenciones
Requisitos para la rentabilidad
Capacitación en gestión contable, administrativa, marketing y diversificación; evitar empresas subsidiadas y promover empresas rentables con cliente asegurado
Diversificación como estrategia de largo plazo (01:10:00)
Cartera de negocios y reducción de dependencia minera
Promover agroindustria, maderera u otros rubros para que la empresa comunal subsista después del cierre de la mina
Instrumentos prácticos: expedientes, presupuestos participativos y obras por impuestos
La mina puede financiar o elaborar expedientes técnicos que permitan a la comunidad acceder a fondos municipales y obras públicas
Horizonte temporal y sostenibilidad
Reconocer que la compañía minera es temporal (20-40 años) y capacitar a la comunidad para que el Estado y las empresas locales sostengan el desarrollo a largo plazo
Ejemplo práctico: proyectos sostenibles
Proyectos piscícolas o agroindustriales financiados como inversiones que perduren más allá de la vida útil de la mina


Herramientas técnicas y principios operativos (01:16:03)
Monitoreo ambiental y participación ciudadana (01:16:03)
Estándares y monitoreo reglamentado
Uso de OEFA, Autoridad Nacional del Agua e INACAL para validación técnica; comunidad como co-gestora en monitoreos participativos
Transparencia y comunicación técnica
Presentar resultados con lenguaje accesible, invitar a autoridades/ONG para respaldar informes y explicar límites de extracción autorizados
Presupuesto autónomo para consultorías independientes que la comunidad contrate para interpretar información técnica
Protocolos de respuesta a impactos y mitigación operativa (01:26:01)
Soluciones técnicas participativas
Canales, reservorios, esquemas de bombeo y riego para mitigar polvo e impactos en cultivos; aplicaciones prácticas según factibilidad técnica
Procedimientos ante fallas operativas
Reconocimiento de errores, corrección, sanciones cuando corresponda y medidas compensatorias claras y verificables
Registro de quejas como indicador cuantitativo para medir reducción de conflictos
Principios clave para la relación empresa-comunidad (01:33:04)
Valores operativos: paciencia, coherencia, cumplimiento y humildad
El relacionista es la cara de la empresa; la negociación se sustenta en relaciones personales y reputación
Enfoque de largo plazo y visión de vecino
Buscar que la comunidad vea a la empresa como un partner o buen vecino; priorizar sostenibilidad sobre gasto inmediato
Paz práctica y sostenibilidad de acuerdos
La paz debe traducirse en obras verificables, empresas comunales sólidas e indicadores de desempeño, no en diplomas simbólicos


Conclusiones y recomendaciones prácticas (01:37:00)
Integración de estrategias para prevenir conflictividad (01:37:00)
Abordaje multidimensional
Los conflictos suelen ser multicausales (ambientales, económicos, culturales); gestionarlos requiere diagnóstico, diálogo, transparencia y hechos concretos
Promover empresas comunales rentables y diversificadas
Capacitación empresarial, acceso a clientes y apoyo en expedientes aumentan posibilidades de desarrollo sostenible local
Construcción de consenso y post-conflicto
Reconocimiento público de impactos, procesos de catarsis guiados, narrativa conjunta y etapas de solución progresiva para reconstruir confianza
Recomendaciones operativas para empresas y Estado (01:38:00)
Estado y empresa con roles complementarios
Empresas apoyan con obras y expedientes; el Estado debe asumir mantenimiento y servicios corrientes para sostenibilidad
Facilitar mediación imparcial y participación
Involucrar a mediadores aceptados (Defensoría u otros), asegurar representatividad en asambleas y establecer protocolos claros para disputas
Instrumentos y buenas prácticas operativas
Concursos de proyectos participativos, fondos de inversión social, obras por impuestos y alineamiento con el plan de desarrollo local y el plan RCE de la empresa
Cierre: visión práctica y sostenible (01:40:00)
Negociación sostenible como camino preferente
Recuperar confianza mediante valor compartido, transparencia y acuerdos verificables; priorizar soluciones que beneficien a ambos y permitan desarrollo local más allá del ciclo minero
Enfoque humano y cultural
Escuchar para comprender, respetar cosmovisiones y construir acuerdos que consideren tanto necesidades materiales como demandas de respeto simbólico y cultural
Lecciones finales y ejemplos reales
Casos como la minera Poderosa muestran inversión en desarrollo sostenible, concursos de proyectos participativos, registro y gestión de quejas y uso de obras por impuestos como herramientas prácticas para mantener la paz social y generar beneficio mutuo